

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Căn cứ Bộ luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ biên bản Hội nghị thương lượng thông qua Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể ngày 16 tháng 9 năm 2024,

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1. Ông **NGÔ TẤN CU** - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, đại diện người sử dụng lao động.

2. Ông **TRẦN ĐÌNH HÀ** - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, đại diện tập thể người lao động.

Cùng nhau thỏa thuận ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) gồm những điều khoản sau đây:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

TƯLĐTT này quy định mối quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời hạn TƯLĐTT có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên EVNCPC.
- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên chuyên trách EVNCPC.
- NLĐ làm việc theo HĐLĐ trong EVNCPC; NLĐ trong thời gian học nghề, thử việc làm việc tại EVNCPC từ ngày TƯLĐTT này có hiệu lực.

- Cán bộ chuyên trách của tổ chức công đoàn và của các tổ chức chính trị-xã hội khác trong EVNCPC.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng Thỏa ước lao động tập thể khi các quy định pháp luật có thay đổi

1. Trong thời gian TULĐTT có hiệu lực, mọi trường hợp không quy định trong TULĐTT này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi, dẫn đến quy định của TULĐTT này không còn phù hợp và không có lợi hơn cho NLĐ thì quyền lợi của NLĐ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Những quy định của Thỏa ước phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật được tiếp tục áp dụng.

3. TULĐTT này công nhận Quy chế tập thể của EVNCPC hiện hành được Hội nghị NLĐ EVNCPC thông qua; việc thay đổi nội dung của những quy định trong Quy chế tập thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ sẽ được tổ chức thương lượng lại như trường hợp sửa đổi, bổ sung TULĐTT.

Điều 3. Quy định chữ viết tắt, định nghĩa

1. NLĐ: Người lao động: Là người làm việc theo hợp đồng lao động được ký kết với NSDLĐ trong EVNCPC, bao gồm HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, hợp đồng trong giai đoạn thử việc, học nghề được trả lương và chịu sự quản lý, giám sát, điều hành của EVNCPC

2. NSDLĐ: Người sử dụng lao động là EVNCPC, đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền/phân cấp tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và quy định của pháp luật.

3. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4. EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung.

5. Đơn vị: Cơ quan Tổng công ty và đơn vị trực thuộc của EVNCPC.

6. BLLĐ: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

7. TULĐTT: Thỏa ước lao động tập thể.

8. HĐLĐ: Hợp đồng lao động.

9. BCH: Ban Chấp hành.

10. ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động.

Điều 4. Thời hạn của TULĐTT

TULĐTT này có hiệu lực 03 năm hoặc cho đến khi có TULĐTT mới thay thế. Khi thời hạn của TULĐTT hết hiệu lực, hai bên thực hiện theo quy định tại Điều 83 Bộ Luật Lao động.

Điều 5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ

1. Người sử dụng lao động

Cam kết thực hiện đầy đủ mọi thỏa thuận trong Thỏa ước, tạo điều kiện cho NLĐ hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo quyền hoạt động của BCH Công đoàn EVNCPC, đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động

Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh những điều đã ký kết trong Thỏa ước, trong Hợp đồng lao động. Triệt để chấp hành Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNCPC và Nội quy lao động của EVNCPC.

CHƯƠNG II

VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Điều 6. Việc làm và đảm bảo việc làm

1. NSDLĐ phải đảm bảo việc làm cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian ngừng việc vì lý do khách quan như sự cố điện, nước, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, dịch họa, di dời địa điểm làm việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì NLĐ được trả bằng mức tiền lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại nơi NLĐ làm việc trong trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài từ 14 ngày trở xuống. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc kể từ ngày thứ 15 trở lên do hai bên thỏa thuận tùy theo điều kiện thực tế của NSDLĐ nhưng không quá 50% mức lương tối thiểu vùng tại nơi NLĐ làm việc.

3. NLĐ đã được tuyển dụng vào làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị xử lý kỷ luật lao động sẽ được NSDLĐ xem xét theo nhu cầu để tiếp tục ký HĐLĐ khi hết hạn HĐLĐ.

Điều 7. Công tác đào tạo

1. EVNCPC coi trọng công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học... cho NLĐ nhằm phục vụ thiết thực có hiệu quả cho EVNCPC.

2. Trong chiến lược phát triển của EVNCPC, từng giai đoạn, vào thời điểm thích hợp, EVNCPC sẽ đào tạo hoặc cử NLĐ đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề cho phù hợp với công việc thực tế. Tổ chức cho NLĐ làm

công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật đi học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước.

3. Hàng năm, công nhân lao động trực tiếp được tổ chức bồi dưỡng nghề để dự thi nâng bậc thợ theo quy định của EVN, EVNCPC và đơn vị.

4. NLĐ, cán bộ quản lý trong EVNCPC được cử tham gia các khóa đào tạo theo quy định của EVN, EVNCPC và đơn vị.

5. NLĐ trong EVNCPC phải có nghĩa vụ tham gia các khóa huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo đúng định kỳ, đúng đối tượng theo Quy định công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong EVNCPC ban hành kèm theo Quyết định số 11278/QĐ-EVNCPC ngày 29/12/2021; ngoài ra, phải tham gia các khóa huấn luyện khác theo yêu cầu công việc cho phù hợp với chức danh, vị trí công tác (huấn luyện về: nghiệp vụ PCCC&CNCH; giám sát công trình, đấu thầu, tư vấn thiết kế,...)

EVNCPC khuyến khích và tạo điều kiện cho NLĐ tự học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác tốt hơn.

CHƯƠNG III

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 8. Thời giờ làm việc

Thực hiện theo Nội quy lao động của EVNCPC.

Điều 9. Thời giờ nghỉ ngơi

1. EVNCPC thực hiện thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nội quy lao động được đăng ký theo quy định của pháp luật.

2. Nghỉ hằng năm:

a) NLĐ có trách nhiệm đăng ký lịch nghỉ hằng năm để NSDLĐ sắp xếp lịch nghỉ hằng năm trong đơn vị;

b) NSDLĐ có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho NLĐ biết;

c) NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

3. NLĐ được nghỉ 03 (ba) tháng trước thời điểm chính thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng vẫn được hưởng đầy đủ tiền lương và phụ cấp như đang làm việc, tiền lương năng suất trong 03 (ba) tháng này được tính theo mức hoàn thành nhiệm vụ (hệ số 1,0).

Điều 10. Nghỉ việc riêng có hưởng lương

1. NLD được nghỉ việc riêng có hưởng lương trong các trường hợp sau đây:

TT	Diễn giải	Theo quy định BLLĐ	Được hưởng thêm quyền lợi theo TULĐTT này
a	Kết hôn	Nghỉ 03 ngày hưởng nguyên lương	
b	Con đẻ, con nuôi kết hôn	Nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương	Nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương
c	Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết	Nghỉ 03 ngày hưởng nguyên lương	
d	Ông, bà (nội, ngoại) của NLD hoặc của vợ (chồng) NLD chết; Anh, chị, em ruột (cùng mẹ cùng cha, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ) của NLD hoặc của vợ (chồng) NLD chết		Nghỉ 02 ngày hưởng nguyên lương
e	Người lao động có vợ sinh con		Nghỉ 02 ngày hưởng nguyên lương
f	Cha hoặc mẹ của NLD hoặc của vợ (chồng) NLD kết hôn (kể cả bố, mẹ nuôi được pháp luật công nhận); Anh, chị, em ruột của NLD hoặc của vợ (chồng) NLD kết hôn.		Nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương và phải thông báo với NSDLĐ

2. NLD nam được nghỉ chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con được quy định theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014. Những ngày nghỉ trên của NLD sẽ được Cơ quan BHXH chi trả.

3. Ngoài ra NLD có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ không hưởng lương.

4. Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày truyền thống khác như ngày 3/2; 8/3; 26/3; 19/5; 27/7; 20/10; 21/12; 22/12...

CHƯƠNG IV

TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TIỀN THƯỞNG, PHÚC LỢI VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC NLĐ ĐƯỢC HƯỞNG

Điều 11. Tiền lương

Tiền lương của NLĐ được thực hiện theo hợp đồng lao động, quy định của EVN, EVNCPC và đơn vị.

Khi thay đổi hình thức trả lương, thưởng thì NSDLĐ phải bàn bạc với đại diện tập thể người lao động để quyết định theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 63 của Bộ Luật Lao động.

Điều 12. Phương pháp thanh toán tiền lương

1. NLĐ hưởng lương tháng được trả từ 01 đến 02 lần trong tháng tùy theo điều kiện mỗi đơn vị.

2. NLĐ hưởng lương theo sản phẩm được trả từ 01 đến 02 lần trong tháng tùy theo điều kiện mỗi đơn vị và tương ứng với kết quả sản phẩm đạt được hoặc theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

3. NLĐ hưởng lương khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Tiền lương bình quân 01 tháng trong năm không thấp hơn tiền lương ứng với hệ số mức lương và mức lương cơ sở doanh nghiệp theo quy định của EVN.

5. NLĐ được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trong trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và NSDLĐ phải trả thêm cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

6. Tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động.

7. Đơn vị xây dựng quy định trả lương cho NLĐ trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc với sự giám sát của BCH Công đoàn cơ sở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 63 của Bộ Luật Lao động.

8. Tiền lương trong thời gian nghỉ thai sản:

a) Tiền lương cơ quan BHXH chi trả.

b) Tiền lương bổ sung tăng thêm theo kết quả SXKD: Được chi trả trên cơ sở:

- 50% ngày công hưởng chế độ thai sản.
- Hệ số mức lương hoặc hệ số công việc, hệ số thành tích theo quy chế trả lương của đơn vị.

9. Tiền lương trong thời gian nghỉ ốm đau:

a) Tiền lương cơ bản do cơ quan BHXH chi trả.

b) Tiền lương bổ sung tăng thêm theo kết quả SXKD: Được chi trả trên cơ sở:

- 25% ngày công hưởng chế độ ốm đau.
- Hệ số mức lương hoặc hệ số công việc, hệ số thành tích theo quy chế trả lương của đơn vị.

10. Chế độ phụ cấp:

Chế độ phụ cấp lương của NLĐ thực hiện theo quy định của EVN, EVNCPC.

11. Chế độ an toàn điện (ATĐ): NLĐ thuộc các đối tượng theo quy định của Nhà nước và EVN được hưởng chế độ ATĐ.

12. Tiền thưởng: NLĐ được phân phối tiền thưởng hàng năm sau khi có kết quả SXKD và phân chia các quỹ theo quy định của nhà nước trên cơ sở HSML, ngày công, hệ số thành tích trong năm.

Điều 13. Nâng bậc lương

Việc nâng bậc lương và xét nâng bậc lương sớm thực hiện theo quy định của EVN và EVNCPC.

CHƯƠNG V

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 14. NLĐ có quyền và nghĩa vụ

1. Nghĩa vụ:

- a) Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;
- b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc;
- c) Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm.
- d) Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

e) Tham gia khám sức khỏe định kỳ; tham gia các đợt điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định do NSDLĐ tổ chức.

2. Quyền:

a) Yêu cầu NSDLĐ bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục;

c) Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi NSDLĐ vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, TULĐTT.

Điều 15. NSDLĐ có quyền và nghĩa vụ

Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động.

NSDLĐ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với công tác ATLĐ, VSLĐ theo Nội quy lao động của EVNCPC.

Điều 16. Khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ

1. Hàng năm, NSDLĐ phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

2. Việc khám sức khỏe phải do các đơn vị y tế được Nhà nước cho phép thực hiện. Những người mắc bệnh nghề nghiệp phải được điều trị kịp thời, nhanh chóng lập thủ tục theo dõi bệnh nghề nghiệp và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội làm chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp.

3. Ngoài nội dung khám sức khỏe theo quy định, tùy theo tình hình thực tế, nguồn Quỹ phúc lợi và điều kiện SXKD của đơn vị, hàng năm, giao Thủ trưởng đơn vị bổ sung một số nội dung khám sức khỏe khác để khám cho NLĐ.

Điều 17. Phối hợp kiểm tra định kỳ trong công tác ATVSLĐ

NSDLĐ phối hợp với đại diện NLĐ định kỳ kiểm tra việc thực hiện chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, tổ chức các điều kiện vệ sinh ở nơi NLĐ làm việc; giám sát việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG VI

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Điều 18. Ngoài quy định của Bộ Luật Lao động, lao động Nữ được NSDLĐ bảo đảm các quyền lợi sau đây

1. Được ưu tiên xét chọn đi học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Được ưu tiên trong việc xem xét bổ nhiệm các chức vụ quản lý.
3. Được NSDLĐ thỏa thuận thêm thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương để chăm sóc con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
4. Được tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí để tổ chức sinh hoạt các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10.
5. Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành theo khoản 1 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
6. NLĐ nữ có con trong độ tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo được hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo từ khi trẻ 6 tháng tuổi đến khi trẻ đủ 6 tuổi, mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/trẻ từ nguồn chi phí SXKD của đơn vị (đối với các Ban QLDA được chi Quỹ phúc lợi của đơn vị, hoặc chi từ các nguồn thu khác trong trường hợp đơn vị có nguồn thu khác). NLĐ nam nuôi con trong độ tuổi trên cũng được hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo như đối với lao động nữ. Trường hợp cả vợ chồng làm trong 01 đơn vị thì cùng được hưởng chế độ này.
7. Lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất và lần thứ hai được hưởng bồi dưỡng không vượt quá 1,5 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi cho NLĐ.
8. Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đang mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được nghỉ mỗi ngày 120 phút trong thời giờ làm việc, trường hợp lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sinh đôi trở lên, mỗi ngày được nghỉ 150 phút trong thời giờ làm việc. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút.

CHƯƠNG VII

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC BẢO ĐẢM XÃ HỘI KHÁC

Điều 19. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

NSDLĐ có trách nhiệm trích nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

NLĐ có nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo quy định và đồng ý khấu trừ vào tiền lương hàng tháng để đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 20. Đóng các khoản bảo hiểm trong thời gian nghỉ chờ việc

Trong thời gian chờ việc, NLĐ được NSDLĐ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như những NLĐ làm việc bình thường khác trong đơn vị.

Điều 21. Trợ cấp khi NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau nặng, gia đình khó khăn

NLĐ mắc các bệnh hiểm nghèo, ốm đau nặng, gia đình khó khăn thì Giám đốc, Công đoàn đơn vị có thể phối hợp xem xét trợ cấp, phụ giúp thêm tiền chữa bệnh bằng nguồn kinh phí có được của đơn vị mình.

Điều 22. Phục hồi chức năng lao động, nâng cao đời sống tinh thần

NSDLĐ phối hợp với Công đoàn chăm lo sức khỏe, tổ chức các hình thức điều dưỡng, tham quan nghỉ mát, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho NLĐ từ Quỹ phúc lợi của đơn vị.

Điều 23. Các chế độ xã hội khác của NLĐ

1. NLĐ được hưởng chế độ từ quỹ Phúc lợi EVNCPC theo Quy chế về việc sử dụng Quỹ phúc lợi EVNCPC.

2. NLĐ có trách nhiệm đóng góp và hưởng quyền lợi từ Quỹ Tương trợ theo Quy chế xây dựng, sử dụng và quản lý Quỹ Tương trợ EVNCPC.

3. NLĐ (kể cả Người quản lý doanh nghiệp) sau thời điểm nghỉ hưu/nghỉ trước tuổi theo quy chế đãi ngộ được hưởng 3 tháng lương chế độ được chi từ Quỹ Phúc lợi của EVNCPC (đối với các Công ty TNHH MTV, Công ty Cổ phần chi từ quỹ phúc lợi của đơn vị). Khoản tiền bổ sung này được xác định như sau:

- Tiền bổ sung = (Hệ số lương đang hưởng (không bao gồm hệ số phụ cấp) tại thời điểm nghỉ hưu/nghỉ trước tuổi theo quy chế đãi ngộ x mức lương cơ sở do EVN quy định tại thời điểm nghỉ hưu/nghỉ trước tuổi theo quy chế đãi ngộ x 3 tháng).

- Tiền thưởng (nếu có) và các chế độ chính sách khác có liên quan đến NLĐ được thực hiện theo quy chế tập thể của Tổng công ty và các đơn vị.

4. NLĐ được hưởng chế độ tiền ăn giữa ca với mức 730.000 đồng/người/tháng. Trong quá trình thực hiện, mức tiền ăn giữa ca được điều chỉnh theo quy định của EVN và quy định của pháp luật.

5. Công nhân lao động trực tiếp được hỗ trợ tiền sử dụng phương tiện cá nhân để phục vụ công việc theo quy định tại văn bản số 8865/EVNCPC-TCKT ngày 22/12/2015 của EVNCPC.

CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 24. Khen thưởng

Ngoài tiền lương, tiền thưởng năm và các hình thức khen thưởng của ngành, của Nhà nước, nếu NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẽ được NSDLĐ xem xét khen thưởng xứng đáng theo các hình thức sau đây và được áp dụng theo các quy định về thi đua khen thưởng của EVNCPC:

- Thưởng do đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua;
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp quản lý sản xuất;
- Thưởng do phát hiện các vụ việc: tiêu cực, lấy cắp vật tư thiết bị, vi phạm sử dụng điện, tham ô, hối lộ, tham nhũng,...

Điều 25. Kỷ luật lao động

1. EVNCPC ban hành Nội quy lao động để áp dụng chung cho các đơn vị trực thuộc.

2. Người đại diện của EVNCPC tại các Công ty con có trách nhiệm triển khai thực hiện xây dựng và ban hành Nội quy lao động phù hợp tình hình của đơn vị nhưng không trái với Bộ luật Lao động, các quy định khác của pháp luật, quy định của EVN và EVNCPC. Nội quy lao động phải đăng ký và được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn đơn vị đóng trụ sở thừa nhận, theo dõi, giám sát và được phổ biến để NLĐ thực hiện; gửi về Tổng công ty (Ban Tổ chức và Nhân sự) 1 bản để theo dõi.

3. NLĐ phải thực hiện đúng Nội quy lao động. Việc vi phạm Nội quy lao động là vi phạm kỷ luật lao động phải được xử lý theo Nội quy lao động, Bộ Luật lao động.

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực của TULĐTT

Trong quá trình thực hiện, định kỳ 06 tháng hoặc bất thường nếu đại diện của một trong hai bên muốn thay đổi, bổ sung nội dung nào trong TULĐTT này thì phải tổ chức thương lượng thông qua nội dung đó. Trước khi TULĐTT hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn TULĐTT hoặc ký kết TULĐTT mới.

Trong TULĐTT có viện dẫn các tài liệu, quy định của Luật có liên quan, trong trường hợp Luật có thay đổi nhưng không làm thay đổi nội dung của TULĐTT này thì TULĐTT này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 27. Áp dụng TULĐTT tại các Công ty con, công ty liên kết của EVNCPC

Khuyến khích các Công ty con do EVNCPC sở hữu 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần có vốn góp của EVNCPC vận dụng các khoản có lợi cho NLĐ của TULĐTT này để xây dựng TULĐTT của đơn vị cho phù hợp nhưng không trái với Bộ luật lao động và các quy định có liên quan.

Điều 28. TULĐTT này gồm 09 Chương, 28 Điều và được lập thành nhiều bản có nội dung và hiệu lực như nhau, được gửi đến các đối tượng sau đây trong EVNCPC để phổ biến cho NLĐ biết, thực hiện và giám sát gồm:

- Hội đồng thành viên EVNCPC;
- Tổng Giám đốc EVNCPC;
- Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Giám đốc/Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc EVNCPC;
- Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty;

Đồng kính gửi:

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng;
- Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn có các đơn vị thành viên Tổng công ty đóng trụ sở;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Bản Thỏa ước này được ký tại Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2024, thay thế cho TULĐTT đã được ký kết vào ngày 31/12/2022.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN**

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Đình Hà

Ngô Tấn Cư